PREFECTURA NAVAL ARGENTINA
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Entidad Contratante: PREFECTURA NAVAL ARGENTINA.
Denominación de la UOC: DIVISIÓN CONTRATACIONES – UOC Nº 39
Domicilio: Av. Eduardo Madero Nº 235, 7º Piso, Oficina 7.53, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Correo electrónico: adya@prefecturanaval.gov.ar.
Tipo de Procedimiento: **LICITACIÓN PÚBLICA.**
Clase/ Causal del Procedimiento: **DE ETAPA ÚNICA NACIONAL.**
Modalidad: **SIN MODALIDAD.**
Rubro: **MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA.**
Objeto: **CONTRATAR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN, DESRATIZACIÓN, DESINFECCIÓN, DESINSECTACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS DEL EDIFICIO GUARDACOSTAS Y ANEXOS.**
Notificaciones: Las notificaciones se realizarán mediante el sitio de internet de la Oficina Nacional de Contrataciones **https://comprar.gob.ar**, de acuerdo a lo establecido en el **"Manual de Procedimiento del COMPR.AR" aprobado por Disposición ONC N° 65 -E/16 y modificatorias**.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

N° DE RENG.	CANT.	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA
1	1	**3.3.5-2097.1** Los trabajos objeto de la presente consisten en contratar el servicio Desinfección y Fumigación, del Edificio "GUARDACOSTAS" sito en la Av. Eduardo Madero Nº 235, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otros ANEXOS indicados en las presentes Especificaciones Técnicas. **DETALLES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA EL EDIFICIO GUARDACOSTAS Y ANEXOS:** **Descripción general del servicio por la desinfección, desinsectación y desratización:** Por el servicio de desinfección, desinsectación y desratización de todos los espacios comunes, internos y externos del Edificio Guardacostas, desde el segundo subsuelo hasta la terraza, como ser: • La totalidad de los baños, halls centrales, pasillos, peines de circulación, escaleras, cocheras, oficinas, subsuelo, sala de máquinas, salas de ventiladores, sala de motores de los ascensores y comedores llevando a cabo el servicio **UNA (1)** vez por semana, se deberán realizar los tratamientos que sean necesarios según las características particulares del foco de infestación del establecimiento, a los efectos de lograr un	**SERVICIO**

control efectivo permanente de las plagas.

Para el desarrollo de tareas: el empleo de insecticidas y desinfectantes no producirán manchas ni afectarán en modo alguno al mobiliario, piso, alfombras, cortinados, papeles, útiles y utensilios en general. En su concentración de uso deberán ser prácticamente inodoros. Los servicios deben alcanzar todas las ubicaciones señaladas en forma integral cubriendo todos los ambientes.

Deberá darse prioridad e intensidad a los combates para la definitiva erradicación de los focos en el menor tiempo posible. Cuando las circunstancias lo requirieran o fuere necesaria la prestación de servicios adicionales, el Adjudicatario deberá brindarlos a solicitud del Organismo, sin que ello represente un costo adicional.
Deberá colocar carteles de advertencia durante el tratamiento, según la toxicidad del producto insecticida o raticida los cuales deben estar homologados por la **ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MÉDICA (ANMAT).**

LAS TAREAS A EFECTUAR SON LAS SIGUIENTES:

TAREAS A REALIZAR:

a) Desinsectación: eliminación de todo tipo de insectos (cucarachas, pulgas, piojos, hormigas, etc.) mediante la aplicación de un sistema de rociado con insecticida de acción residual de muy baja toxicidad y prolongada acción. Los productos serán incoloros y no deberán manchar, ensuciar o afectar las superficies tratadas. Las drogas o compuestos a utilizar deberán ser de específica acción insecticida en forma pulverizada y vehiculizadas con agua, con características de volteo inmediato.
Los productos que se utilizaran serán elegidos para que sus principios activos sean los que ofrezcan el mejor resultado y el menor riesgo al medio circundante, por lo que se utilizarán únicamente productos aprobados por el Ministerio de Salud de la Nación, SENASA, INAL y/o ANMAT.

b) Desratización: eliminación de todo tipo de roedores mediante la aplicación de cebadores en bandeja y cebos tóxicos para estas plagas, a base de drogas anticoagulantes o compuestos de específica acción rodenticida que eviten la putrefacción y emanaciones pestíferas, debiendo ser vehiculizadas mediante cebos atractivos en formas sólida, líquida, en polvo y/o en pasta. Los cebos deben ser colocados en recipientes antivuelcos de composición plástica,

debiendo tener reposiciones, cambios y variaciones que hagan a un mayor control de la plaga, especificándose claramente la composición química de cada uno de ellos. Para llevar a cabo la desratización se realizarán observaciones previas a los fines de determinar el origen de la plaga, su intensidad, recorridos, presencia de refugios naturales o creados, etc. Se utilizarán cebos comerciales o mezcla de cereales con drogas adecuadas que se colocarán en bandejas o comederos en sitios próximos a recorridos detectados y utilizados por las ratas.

Se realizará la limpieza de los excrementos hallados para verificar si aparecen nuevos aún sin consumo de los cebos. Los sitios de posible entrada de los roedores, deberán ser cerrados con mampostería, vidrio, madera, tejidos de alambre de malla fina, etc., verificando los intentos de violarlos y rectificando dichos cerramientos.

El consumo de los cebos y su estado deberán comprobarse con frecuencia, debiendo realizarse la reposición de los consumidos, cambio de lugar y variación de la composición. Existen cebos de acción lenta y rápida. Se deberá tener cuidado con los de acción rápida, ya que por su composición son muy venenosos, en caso de ingesta accidental y muy peligrosos para la salud humana.

c) **<u>Desinfección:</u>** el Adjudicatario deberá realizar la desinfección con una acción preventiva mediante el sistema de micro pulverización de desinfectantes líquidos basados en sales de amonio cuaternario. Estas soluciones deberán resultar inodoras e insípidas, y no nocivas al hombre. No se aceptará ningún tipo de producto que no esté debidamente autorizado y registrado por las autoridades competentes. Las aplicaciones se realizarán con equipos manuales, que estarán de acuerdo con los más altos estándares de calidad y tecnología.

- Durante la temporada invernal, se deberá realizar tareas de desinfección a efectos de combatir la gripe A (H1N1).

<u>CRONOGRAMA DEL SERVICIO:</u>

Las tareas de fumigación se realizarán **UN (1) DÍA HÁBIL ADMINISTRATIVO**, una vez a la semana y que permitan realizar un trabajo en detalle de todo lo descripto, donde en general puedan estar libres de personal. De no poder cumplirse con ello se convendrá un mejor horario y día de modo de llevar a cabo la prestación del servicio, con un cronograma consensuado. Asimismo podrá realizarse el servicio eventualmente en los días no laborales, en horarios según el cronograma consensuado con el área usuaria.

		USO DE PRODUCTOS AUTORIZADOS: Las tareas de fumigación, se realizarán mediante la utilización de productos aprobados por los organismos de control de sanidad (Ministerio de Salud de la Nación, Registro Nacional de Producto de Uso Doméstico, INAL, ANMAT y/o SENASA) y el Adjudicatario está obligado a presentar la documentación sobre instrucciones de uso/aplicación, ATS (procedimientos de seguro de trabajo), hojas de seguridad y etiquetas de productos. **USO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD:** Para el desarrollo de estas tareas, el Adjudicatario deberá contar con los elementos adecuados a tal fin (movilidad, elementos de protección, etc.) acorde Ley Nacional de Higiene y Seguridad N° 19.587 y sus modificatorias. **ALMACENAMIENTO, TRASLADO Y MANIPULEO DE PRODUCTOS:** **a)** Los envases conteniendo sustancias o elementos tóxicos, irritantes o cualquier otro, capaces de producir riesgos a los trabajadores y/o demás personas, serán seguros y deberán rotularse visiblemente indicando su contenido, así como también las precauciones para su empleo y manipulación. **b)** Se prohíbe tanto el almacenamiento de sustancias tóxicas, irritantes o venenosas, así como también de equipos y demás enseres que hayan sido contaminados o no, debiendo el Adjudicatario sin excepción, retirar todo elemento o desecho producido en la prestación del servicio. **PLANILLA DE REGISTRO.** El Adjudicatario deberá llevar durante todo el período de prestación del servicio planillas de registro en donde se detalle la descripción de cada intervención. Las planillas se ubicarán en cada edificio en donde se presta el servicio: para el Edificio Guardacostas, 1º Subsuelo, Oficina 2070, y en los Anexos, bajo el cuidado de la guardia correspondiente al edificio. Al finalizar el plazo de prestación del servicio, dichas planillas de registro deberán ser entregadas a la Unidad Requirente. **CARACTERÍSTICAS DEL TRATAMIENTO:** El Adjudicatario será responsable de que los bienes tangibles y no tangibles que utilicen, no afecten el medio ambiente, la salud de las personas y supervivencia de plantas, utilizando solamente para el control de plagas y vectores productos domisanitarios (aptos para el uso en zonas urbanas) aprobados por el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) estando expresamente prohibido la utilización de productos insecticidas que generen residuos peligrosos.	

		TRATAMIENTO DE RESIDUOS: **a)** Los productos deberán estar envasados acorde las normas del organismo que apruebe el producto, ubicadas en la ficha de seguridad de cada producto. **b)** Se deberán ocupar de su tratamiento previo al desecho fuera del predio, mediante el sistema de triple enjuague e inutilización. **c)** Siempre se actuará con el debido cuidado del medio ambiente. **ANEXOS:** Se deberá realizar la desinfección, desinsectación y desratización de los espacios comunes, internos y externos de los Edificios, **UNA (1)** vez por semana, de preferencia los días viernes, como así también deberá realizar los tratamientos que sean necesarios según las características particulares del foco de infestación del establecimiento, a los efectos de lograr un control efectivo permanente de las plagas. • **Edificio Banda de Música:** sito en la calle Prefectura Naval Argentina Nº 180, entre Gendarmería Nacional y Av. Ramón S. Castillo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. • **Salón de Usos Múltiples del Helipuerto de la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA:** sito en la Av. Édison y Ericson S/Nº, Dársena "F", Ciudad Autónoma de Buenos Aires. **DESINFECCIONES Y FUMIGACIONES EXTRAORDINARIAS:** Comprende **DOS (2) VECES**: La primera dentro de los **NOVENTA (90) DÍAS CORRIDOS** del perfeccionamiento del documento contractual, y la segunda deberá efectuarse dentro de los **CIENTO NOVENTA (190) DÍAS CORRIDOS** del perfeccionamiento del documento contractual. Deberán ser coordinadas con la Unidad Requirente. Serán utilizados aerosoles, geles y la intensificación de líquidos, con el objetivo de eliminar potenciales focos. **DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:** • El personal deberá utilizar, indefectiblemente, durante la jornada de trabajo, los elementos de protección personal, acorde a las tareas a realizar (guantes, barbijos o mascaras filtrantes, botas, botines, etc.) acorde Ley Nacional de Higiene y Seguridad N° 19.587 y sus modificatorias. • El personal deberá seguir los protocolos vigentes en cada establecimiento al momento de cada visita, de acuerdo a la situación sanitaria COVID-19. En caso que algún trabajador no cumpla con las condiciones necesarias para ingresar al	

		establecimiento, el Adjudicatario deberá reprogramar la visita. • Fumigar con insecticida a base de Piretroides (permetrina, cipermetrina) se deberá aplicar por medio de aspersión (máquinas manuales, mochilas a explosión, etc.). • Se deberán utilizar aerosoles tipo Deltafog o similar a base de piretrinas en aquellos edificios donde se encuentren plagas específicas. • El empleo de insecticidas y desinfectantes no producirán manchas ni afectarán en modo alguno al mobiliario, piso, alfombra, cortinados, papeles, útiles y utensilios. En su concentración de uso deberán ser prácticamente inodoros. • Se utilizarán equipos de aspersión eléctricos para áreas puntuales y equipos de alta capacidad en tratamientos exteriores. • Desinfección con maquina Ultra Bajo Volumen (ULV) para poder combatir la escabiosis. • Se deberá tener en cuenta la aplicación de plaguicidas específicos tales como niebla fría (aerosoles tipo Deltafog o similar a base de piretrinas) niebla caliente (termonebulizado) e insecticidas de contacto (gel tipo Max Force o similar) además de los habituales mediante el sistema de pulverizado. • Los plaguicidas mencionados en el punto anterior deberán tenerse en cuenta para aplicar en casos de presencia de plagas en los lugares previstos en la presente contratación, que por características de las mismas sea necesario aplicar. • Colocar gel insecticida ecológico, en lugares y objetos puntuales como: cocinas, computadoras, teléfonos y cajones de escritorios, y que el mismo, posea un alto poder de acción residual. • Entregar las hojas de seguridad de los productos aplicados que se renovarán en caso de cambiar los mismos. • Fumigar con máquina termo niebla humo en los lugares como archivos de papeles para evitar el deterioro de los mismos. • Desratizar los establecimientos antes mencionados con cebos monoclásicos a base de bromadiolone colocados en sitios a ser ubicados de acuerdo al establecimiento, trampas pegamentosas y/o trampas electrónicas según requiera el ámbito a aplicar. • Demarcar en un plano las trampas pegamentosas y electrónicas en cada inmueble para su fácil ubicación. • Colocar carteles de aviso de fumigación y desratización a lo largo de todo el establecimiento. • El servicio correspondiente de fumigación y control de plagas (desinfección, desinsectación y desratización) se deberá llevar a cabo en ausencia del personal de cada edificio y debe	

		dejarse actuar con un mínimo de **DOCE (12)** horas de corrido, para prevenir posibles infecciones. • Informar los cerramientos a realizar para hacer efectivo el trabajo de desratización.	

GENERALIDADES:

El Adjudicatario deberá realizar el servicio con productos adecuados de primera calidad, que no afecten la integridad física de las personas. No se aceptará ningún tipo de producto que no esté debidamente autorizado y registrado por las autoridades competentes. Quedarán excluidas todas aquellas drogas que estén prohibidas por el **MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN**, en su uso en los radios urbanos. Las aplicaciones se realizarán con equipos manuales que estarán de acuerdo con los más altos estándares de calidad y tecnología.

CONDICIÓN DE CALIDAD:

Los productos y elementos a utilizar en el servicio por el Adjudicatario, deberán ser **"NUEVOS" y "SIN USO"**, sin modificaciones ni alteraciones de sus características **(Artículo 37 inciso b) del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16 y modificatorios)**.

UNIDAD REQUIRENTE:

Edificio Guardacostas, Secretaría General, División Servicios Generales, sita en la Av. Eduardo Madero N° 235, Subsuelo, Of. 0.59/0.70, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, TEL: 4318-7400/7500, Internos 2059/2070.

REQUISITOS PARA LA OFERTA

REQUISITOS ECONÓMICOS:

1) **COTIZACIÓN:**
   - **a)** **MONEDA DE COTIZACIÓN:** se deberá cotizar en Moneda Nacional, acorde el Artículo 58 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16 y modificatorios y el Artículo 21 del Anexo I de la Disposición ONC N° 63-E/16 y sus modificatorias.
   - **b)** **Forma de Cotización:**
     - **b.1)** A efectos de calcular el valor mensual que se abonará por el servicio, el mismo será calculado dividiendo el monto total de la cotización por **DOCE (12) MESES.**
     - **b.2)** **No se admitirá cotización parcial por parte del renglón** a aquellas firmas que declaren al momento de presentar su oferta, la condición de micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyME), dado que, por la cantidad de servicios que se pretenden contratar en cada renglón no resulta posible su parcialización (Artículo 20, punto 4 del Anexo I a la Disposición ONC N° 63-E/16 y sus modificatorias).

2) **REQUISITOS PARA U.T. Y PREFERENCIAS PARA COOPERATIVAS Y MiPyMEs:**
   - **a)** La Cooperativa o la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MiPyME), para acceder al Régimen de preferencias establecido en la Ley Nº 25.300 y su modificatoria, deberá declarar y encontrarse constituida como tal al momento de la presentación de la oferta, cuyo encuadre se acreditará con su registro en el **"Padrón de Cooperativas del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social" (INAES)** y/o su inscripción en el **"Registro de Empresas MiPyMEs"**, conforme lo previsto en el Artículo 1 de la Resolución Nº 91/18 de la ex Secretaría de Industria y su modificatoria por Resolución N° 185/19 de la ex Secretaría de Industria del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO (RESOL-2019-185-APN-SIN#MPYT).

b) Al momento de la evaluación de las ofertas, de resultar de aplicación, la validez y vigencia de la condición declarada, será consultada acorde lo indicado por el Artículo 16 de la Resolución N° RESOL-2019-220-APN-SECPYME#MPYT y su modificatoria, en el Sitio web "https://pyme.produccion.gob.ar/condicionpyme/" o el que lo reemplace.

c) Las personas que se presenten agrupadas asumiendo el compromiso de constituirse en una Unión Transitoria (U.T.) deberán informar dicha condición en el formulario de cotización del COMPR.AR en el campo "NOMBRE", y dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 18 inciso j) del Anexo I de la Disposición ONC N° 63-E/16 y sus modificatorias.

REQUISITOS TÉCNICOS:

REQUISITOS QUE DEBERÁ CUMPLIMENTAR EL OFERENTE:

a) Deberá presentar una planilla firmada por el Director Técnico/Representante Técnico de la empresa que contenga los productos a utilizar en las tareas de fumigación, los que deberán estar aprobados a través del "Registro Nacional de Producto de Uso Doméstico – RNPUD" y adjuntado la documentación sobre instrucciones de uso/aplicación, ATS (Procedimientos de seguro de Trabajo) hojas de seguridad y etiquetas de productos.

b) Deberá indicar, mediante nota en carácter de Declaración Jurada, **UN (1) ANTECEDENTE** de Servicio prestado o realizado a empresas u organismos en el rubro de fumigación, en un periodo de **DOCE (12) MESES**, realizados dentro de los últimos **CINCO (5) AÑOS** anteriores a la fecha de apertura de ofertas, debiendo informar Empresas u Organismos donde fueron prestados dichos servicios, email o teléfono del responsable del sector, características del servicio, período y lugar donde se realizó el servicio.

c) Deberá presentar la habilitación municipal como empresa que desarrolla tareas de desinfección, desratización y/o fumigación emitida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

NOTA:

- **Para el presente procedimiento licitatorio no está permitida la tercerización de los trabajos, subcontratación o cesión del contrato, acorde Artículo 13 inciso b) del Decreto N° 1023/01, Artículo 101 del Decreto N° 1030/16 y Artículos 60 y 61 del Anexo I de la Disposición ONC N° 63-E/16.**
- **En concordancia con el Artículo 28 del Reglamento de Procedimientos Administrativos - Decreto N° 1759/72 (T.O. 2017) y su modificatorio, la documentación solicitada deberá estar redactada en idioma español o traducida al español, incluido el texto de la apostilla (de corresponder), por traductor público nacional matriculado y acompañada de su correspondiente legalización por el Colegio de Traductores.**
- **Toda documentación presentada en cumplimiento de la presente Cláusula Particular, deberá cubrir los plazos del contrato. Asimismo, la documentación que no fuere original, deberá estar certificada por autoridad administrativa o escribano público nacional, debiendo acompañarse su legalización correspondiente en caso de extraña jurisdicción, y si es proveniente del exterior, deberá estar consularizada y/o apostillada, según corresponda.**
- **En relación con lo establecido en el 5° párrafo del Art. 2° del Anexo I sustituido por Disposición ONC N° 63-E/16 y sus modificatorias, los oferentes deberán poseer las habilitaciones, permisos y/o verificaciones municipales, provinciales y/o nacionales para el desarrollo de las actividades en relación al objeto del presente procedimiento, según corresponda, comprometiéndose a mantener la vigencia de las mencionadas habilitaciones durante el período comprendido desde la presentación de la oferta hasta la finalización de la respectiva orden de compra y su eventual prórroga.**

REQUISITOS ADMINISTRATIVOS:

1) **SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD:**

a) A los fines de cumplir con las obligaciones establecidas por el Sistema de Protección Integral de las personas con discapacidad – Ley N° 22.431 y sus modificatorias, el Oferente, deberá presentar el **ANEXO "DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO A LA LEY N° 22.431 DE SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DISCAPACITADOS"**, de conformidad con lo dispuesto en el **Artículo 7 del Decreto Nº 312/10 y Artículo 18 inciso i) – apartado 4 – del Anexo I de la Disposición ONC N° 63-E/16 y sus modificatorias; indicando en el mismo** su compromiso conforme la normativa, e indicar la **cantidad** de personal **afectado a la prestación del servicio** objeto del presente procedimiento licitatorio.

b) Si por las particularidades del servicio no resultara posible contar con personas con discapacidad que reúnan las condiciones de idoneidad para cumplir con la prestación, el Oferente deberá manifestar **fundadamente** dicha circunstancia en el Anexo indicado en el inciso a) de la presente acorde **Artículo 18 inciso i) – apartado 4 – del Anexo I de la Disposición ONC N° 63-E/16 y sus modificatorias.**

2) **ACREDITACIÓN DE PROGRAMA DE INTEGRIDAD:**

a) Las personas jurídicas privadas, en caso de corresponder, deberán acreditar junto con la documentación que integra la oferta, el Programa de Integridad contemplado en los Artículos 22 y 23 de la Ley Nº 27.401– Ley de Responsabilidad Penal, pudiendo optar, conforme la **Comunicación General N° CGEOR-2022-18-APN-ONC#JGM,** por alguna de las siguientes formas:

- Presentación del documento **"Reporte/presentación Rite"** descargado por el usuario desde el módulo "Programa de Integridad" de la plataforma **Registro de Integridad y Transparencia para Empresas y Entidades (RITE)**.
- Presentación de una Declaración Jurada sobre los ítems detallados en el **"Modelo de Declaración Jurada sobre la Existencia de Programas de Integridad Adecuados Ley N° 27.401"**, acorde **ANEXO** adjunto al presente.

b) Este requisito será de aplicación en los procedimientos que encuadren en lo establecido en el Artículo 24 de la Ley N° 27.401 – Ley de Responsabilidad Penal.

3) **DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES:**

a) Respecto de la Declaración Jurada de Intereses estipulada en el **Decreto Nº 202/17,** sus normas complementarias y modificatorias, el Oferente deberá presentar el Formulario Digital habilitado por la Oficina Anticorrupción junto con la oferta, conforme a lo previsto en la **Comunicación General ONC Nº CGEOR-2024-21-APN-ONC#JGM** y el **Artículo 18 inciso i) - apartado 3 - del Anexo I de la Disposición ONC N° 63-E/16 y sus modificatorias.**

Para eso deberán ingresar al "TAD" con clave fiscal y seleccionar el trámite denominado "Presentación de Declaración Jurada de Intereses del Decreto 202/17" con la descripción "#Oficina Anticorrupción – OA. El trámite permite cumplir la declaración jurada de intereses, tanto de personas humanas, como de personas jurídicas.

b) Acorde lo establecido en el **Artículo 2** del **Decreto N° 202/17** se informa que las autoridades con competencia y capacidad de decisión en el presente procedimiento licitatorio son:

- Mg. ALEJANDRA SUSANA MONTEOLIVA – MINISTRA DE SEGURIDAD NACIONAL.
- Sr. GUILLERMO JOSÉ GIMÉNEZ PÉREZ – Prefecto General – Prefecto Nacional Naval.

- Sr. ALEJANDRO PAULO ANNICHINI – Prefecto General – Subprefecto Nacional Naval.
- Sr. FABIÁN LUIS FARA – Prefecto General – Director General de Administración y Logística.
- Sr. LUIS ALBERTO BAREIRO – Prefecto General – Director de Administración Financiera.
- Sr. CARLOS OMAR AGUIRRE – Prefecto Mayor – Contralor General de Administración.
- Sr. JOSÉ MARÍA HALBRANDT – Prefecto Principal – Jefe División Contrataciones.

c) El **Modelo de Formulario Digital de Declaración Jurada de Intereses del Decreto Nº 202/17** conforme el Anexo I de la Resolución Nº 11–E/17 de la ex Secretaría de Ética Pública, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción dependiente del ex MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, podrá ser obtenido desde los siguientes links: https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/275000-279999/275114/texact.htm o https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/295081/20230928.

d) En oportunidad de presentarse como Oferentes en un procedimiento de selección en particular, deberán verificar si corresponde modificar algo de lo declarado, principalmente en relación a la vinculación referida en el Artículo 2 del Decreto Nº 202/17, es decir la relativa a funcionarios de rango inferior a ministro que tenga competencia o capacidad para decidir sobre el procedimiento en cuestión. Para ello, resultará de aplicación lo dispuesto en la Circular de la OFICINA ANTICORRUPCIÓN N° 2, del 19 de octubre de 2021 o la que en el futuro la reemplace https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/251544/20211021 (**Artículo 18 inciso i) - apartado 3 - del Anexo I de la Disposición ONC N° 63-E/16 y sus modificatorias).**

e) Sin perjuicio de lo anterior, los Oferentes deberán contar con la "Declaración Jurada de Intereses" actualizada en el SICO-PRO (SIPRO). En oportunidad de presentarse como Oferente en el presente procedimiento de selección, deberá verificar si corresponde modificar lo declarado oportunamente en el SICO-PRO (SIPRO). Para ello, deberán ingresar al "TAD", y seleccionar el trámite correspondiente entre las siguientes opciones: - Presentación declaración jurada de intereses – Persona Humana. – Presentación declaración jurada de intereses – Persona Jurídica, y consignar en el formulario los datos que correspondan, **ingresando a la descripción "#Oficina Nacional de Contrataciones – ONC #Jefatura de Gabinete de Ministros" acorde lo establecido en la Comunicación General ONC N° 24/24 y Artículo 18 inciso i) - apartado 3 - del Anexo I de la Disposición ONC N° 63-E/16 y sus modificatorias.**

4) <u>DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR:</u>

Deberá presentar junto con su oferta la Declaración Jurada de Habilidad para Contratar, acorde Artículo 18 – inciso i) – apartado 5 del Anexo I de la Disposición ONC N° 63 – E/16 y sus modificatorias. Se aclara que la presentada en el SICO-PRO (SIPRO) no suple la presentación junto con la oferta, no obstante, podrá utilizarse la misma que fue presentada en el SICO-PRO (SIPRO), la que deberá hallarse actualizada en el mencionado Sistema, en caso de cambio y/o por no estar vigentes las facultades para actuar del representante legal y/o apoderado que las hubiera firmado o cuando en las mismas se haya hecho mención a normas derogadas y/o modificadas posteriormente.

5) <u>DECLARACIÓN JURADA DE ELEGIBILIDAD:</u>

Deberá presentar junto con su oferta la Declaración Jurada de Elegibilidad, acorde Artículo 18 – inciso i) – apartado 5 del Anexo I de la Disposición ONC N° 63 – E/16 y sus modificatorias. Se

aclara que la presentada en el SICO-PRO (SIPRO) no suple la presentación junto con la oferta, no obstante, podrá utilizarse la misma que fue presentada en el SICO-PRO (SIPRO), la que deberá hallarse actualizada en el mencionado Sistema, en caso de cambio y/o por no estar vigentes las facultades para actuar del representante legal y/o apoderado que las hubiera firmado o cuando en las mismas se haya hecho mención a normas derogadas y/o modificadas posteriormente.

6) COOPERATIVAS:

Las cooperativas deberán presentar la siguiente documentación:

- **Estatuto Social:** estatuto original con el que se fundó la cooperativa, incluyendo la constancia de aprobación del organismo regulador.
- **Matrícula:** emitido por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).
- **Certificado de Vigencia:** tramitado ante el INAES para demostrar que la entidad se encuentra regularizada.

CLÁUSULAS PARTICULARES

CONSULTAS AL PLIEGO:

a) Las consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán redactarse en idioma español y presentarse a través del portal https://comprar.gob.ar. Se aceptarán hasta **CINCO (5) DÍAS HÁBILES ADMINISTRATIVOS** anteriores a la fecha de apertura de las ofertas.

b) Para efectuar consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el interesado deberá haber cumplido con el procedimiento de registración y autenticación como usuario externo del COMPR.AR, acorde al **Anexo III** registrado en el Módulo Generador de Documentos Electrónicos Oficiales bajo el número **DI-2016-01712696-APN-ONC#MM** y que forma parte integrante de la **Disposición ONC N° 65-E/16 y modificatorias.**

VISITA:

a) Previo a la cotización, el Oferente podrá realizar una visita, concurriendo a los lugares donde se realizará el servicio, a los efectos de tomar conocimiento de los sectores incluidos, sus características y demás particularidades del servicio a realizar:

a.1) Edificio Guardacostas, División Servicios Generales, sito en la Av. Eduardo Madero Nº 235, 1º Subsuelo, Oficina 0.59/0.70, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

a.2) Edificio de la Banda de Música, sito en la calle Prefectura Naval Argentina Nº 180, entre Gendarmería Nacional y Av. Ramón S. Castillo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

a.3) Salón de Usos Múltiples del Helipuerto de la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, sito en la Av. Édison y Ericson S/Nº, Dársena "F", Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

b) El Oferente, en caso de realizarla, deberá coordinar el día de visita con la Unidad Requirente. Las visitas se deberán realizar en días hábiles administrativos, en el horario de 08:00 a 13:00 horas y hasta el día hábil administrativo anterior al fijado para la Apertura de Ofertas.

c) De las visitas efectuadas se extenderá una **Constancia de Visita**, debidamente firmada por autoridades del Área correspondiente**.**

NOTA: El Oferente frente a la omisión de visita, no podrá alegar desconocimiento del estado de los elementos donde se deben ejecutar las tareas o cualquier tipo de información relativa a la presente contratación.

GARANTÍAS:

a) A través del Sistema COMPR.AR se deberán individualizar las garantías pertinentes, las que deben ser en la misma moneda de cotización y podrán constituirse en alguna de las formas enumeradas en el Artículo 46 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por la Disposición ONC N° 63-E/16 y sus modificatorias. Se aclara que la presentación de una póliza tradicional de seguro de caución en soporte papel configura un apartamiento del plexo normativo vigente y, para el caso de garantizar el mantenimiento de oferta, tal forma quedará subsumida en causal de desestimación no subsanable; por lo tanto, de optarse por garantías de seguro de caución, solo será válida su constitución mediante pólizas electrónicas emitidas por entidades aseguradoras habilitadas a tal fin por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN.

b) Para el caso de constituirse la garantía mediante depósito bancario, se deberá realizar en la cuenta denominada **PNA-4106/380 – RECAUD. F. TERCEROS – Nº 2905/80 N° de CBU: 0110599520000002905802 del Banco de la Nación Argentina.**

c) Para el caso de constituirse la garantía mediante cheque, se individualizará en el Sistema COMPR.AR, dentro de los plazos indicados para cada tipo de garantía, el mismo deberá contar con la certificación contra una entidad bancaria, con preferencia del lugar donde se realice el procedimiento de selección o del domicilio de la jurisdicción o entidad contratante. La PREFECTURA NAVAL ARGENTINA depositará el cheque dentro de los plazos que rijan para estas operaciones.

d) El original o el certificado pertinente de la garantía constituida, excepto garantía de impugnación al dictamen de evaluación, cuando no fuera mediante póliza electrónica de seguro de caución, deberá ser presentado en el Edificio Guardacostas, DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, Departamento Adquisiciones, División Contrataciones, sito en Av. Eduardo Madero Nº 235, 7º Piso, Of. 7.57, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles administrativos, en el horario de 08:00 a 13:00 horas, dentro de los plazos correspondientes según la clase de garantía.

e) En el caso de la **Garantía de Mantenimiento de Oferta,** cuando no fuera electrónica, la documentación mencionada en el inciso anterior deberá ser presentada dentro del plazo de **DOS (2) DÍAS HÁBILES ADMINISTRATIVOS** contados a partir del día hábil siguiente al del acto de apertura **(Disposición ONC N° 65-E/16, Artículo 10 del Anexo I del Manual de Procedimientos del COMPR.AR, sus modificatorias y complementarias)**.

f) En el caso de la **Garantía de Cumplimiento de Contrato**, cuando no fuera electrónica la documentación mencionada en el inciso d) de la presente Cláusula Particular, deberá ser presentada dentro de los plazos establecidos en la **Disposición ONC N° 65-E/16, Artículo 16 del Anexo I del Manual de Procedimientos del COMPR.AR, sus modificatorias y complementarias**.

g) **Garantía de impugnación al dictamen de evaluación:** deberá ser presentada en el Edificio Guardacostas, DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, Comisión Evaluadora, sito en Av. Eduardo Madero Nº 235, 7º Piso, Of. 7.03, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles administrativos, en el horario de 08:00 a 13:00 horas, dentro de los plazos correspondientes y será del **TRES POR CIENTO (3%)** sobre el monto que corresponda su aplicación, según lo contemplado en el Artículo 78 inciso d) del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16 y modificatorios y en el Artículo 39 inciso a) del Anexo I de la Disposición ONC N° 63-E/16 y sus modificatorias, de conformidad con lo establecido en la Comunicación General ONC N° 4/20. Para los supuestos donde no sea de aplicación el porcentaje referido anteriormente, se establece como monto fijo para la garantía de impugnación, previsto el

Artículo mencionado precedentemente, el equivalente a **PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS TRES MIL ($ 1.203.000,00)**.

h) <u>Formas de Garantía:</u>

h.1) Las garantías exigidas deberán ser en la misma moneda de cotización, consignarse a nombre del Oferente y podrán constituirse mediante certificado de depósito bancario efectuado en la cuenta institucional, cheque certificado, pagaré, aval bancario de un Banco Nacional u otra fianza a satisfacción de la entidad contratante, pólizas electrónicas de seguro de caución extendida a favor de la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA y mediante la afectación de créditos líquidos y exigibles en entidades de la Administración Pública Nacional.

h.2) Para el caso que el monto de las garantías, convertido a PESOS (tomando como referencia el tipo de cambio, de la moneda de cotización, fijado por el Banco Nación Argentina para operaciones de venta correspondiente a la cotización billete al cierre de sus operaciones del día hábil inmediato anterior a la fecha de apertura, constitución de la garantía o adjudicación, según el caso), no supere la suma de DOSCIENTOS SESENTA MÓDULOS (260 M), tal afianzamiento podrá concretarse mediante la presentación de un pagaré extendido a la vista que contenga la cláusula "sin protesto", si dicha suma fuese superada deberá presentarse aval bancario de un Banco Nacional u otra fianza a satisfacción de la entidad contratante o Póliza electrónica de seguro.

h.3) Cuando la garantía fuera una póliza electrónica de seguro de caución, se individualizará en el Sistema COMPR.AR, dentro de los plazos indicados para cada tipo de garantía, mediante los datos que requiera el Sistema y no se presentará en forma física. A los fines de cotejar los datos de la póliza electrónica de seguro de caución individualizada en el COMPR.AR el organismo contratante procederá de conformidad con el instructivo emitido por la Comunicación ONC N° 139/19 de acuerdo a lo prescripto en la Comunicación General ONC N° 3/20.

i) Garantía de Mantenimiento de Oferta: en caso de inconsistencia respecto a los datos de la póliza electrónica individualizados por el proveedor, conforme lo indicado en la Comunicación General ONC N° 3/20, se lo instará a que en el plazo de **DOS (2) DÍAS HÁBILES ADMINISTRATIVOS** presente la constancia pertinente a fin de acreditar que la póliza electrónica en cuestión fue emitida previo al acto de apertura, bajo apercibimiento de incurrir en lo dispuesto en el **Artículo 66 inciso j) del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16 y modificatorios.**

j) No será necesario presentar garantías en los supuestos previstos en el **Artículo 80 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16 y modificatorios;** no obstante, todos los Oferentes, Adjudicatarios o Cocontratantes quedan obligados a responder por el importe de la garantía no constituida, a requerimiento del organismo contratante, sin que puedan interponer reclamo alguno sino después de efectuado el pago.

<u>ALTA EN EL PADRÓN ÚNICO DE ENTES del SIDIF:</u>

a) Para resultar Adjudicatario el Oferente deberá estar dado de alta como beneficiario de pagos del Estado Nacional en el Padrón Único de Entes del Sistema Integrado de Información Financiera (e-SIDIF) que administra la Secretaría de Hacienda dependiente del MINISTERIO DE ECONOMÍA, de conformidad con la normativa vigente en la materia (Artículo 40 del Anexo I de la Disposición ONC N° 63-E/16 y sus modificatorias).

b) Quienes no posean número de beneficiario, cualquiera sea su carácter, deberán tramitar el alta de beneficiario pertinente en la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, Departamento Contabilidad, División Liquidaciones de Gastos, sita en Av. Eduardo Madero Nº 235, 7º Piso, Of. 7.46, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles administrativos, en el

horario de 08:00 a 13:00 horas o al correo electrónico dafi-sbasicos@prefecturanaval.gob.ar (Artículo 40 del Anexo I de la Disposición ONC N° 63-E/16 y sus modificatorias).

c) Beneficiario integrado al SIDIF: deberá verificar la vigencia de los datos aportados para su integración al SIDIF, fundamentalmente en lo relativo a CUENTAS BANCARIAS, acorde a lo dispuesto en el Artículo 1 de la Resolución Nº 324/09 de la Secretaría de Hacienda del MINISTERIO DE ECONOMÍA.

PEDIDO DE DOCUMENTACIÓN ADICIONAL O SUBSANACIÓN DE ERRORES:

a) La Comisión Evaluadora o la Unidad Operativa de Contrataciones podrá requerir al Oferente la presentación de información adicional y/o documentación original en papel para certificar el cumplimiento de las condiciones y Especificaciones Técnicas exigidas en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en forma electrónica a través del Sistema COMPR.AR, pudiendo en forma excepcional, por cuestiones técnicas del aludido Sistema realizarlas por el medio que resulte conducente, observando las prescripciones del Artículo 67 de Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16 y modificatorios, concordante con el Artículo 31 del Anexo I de la Disposición ONC N° 63-E/16 y sus modificatorias.

b) De conformidad con el procedimiento establecido en el Anexo III de la Disposición ONC N° 65-E/16 y modificatorias, y en virtud de la actualización que deben realizar en la página de la Oficina Nacional de Contrataciones respecto de la documentación que acredita la representación de quien presenta la oferta económica, es decir, el "Administrador Legitimado", y de la constitución de la sociedad, solo se requerirá la presentación de la documentación que acredite la personería para los casos que el Oferente presente documentación física de cualquier tipo, firmada por una persona distinta al Administrador Legitimado. Se podrá prescindir de la presentación de la documentación detallada precedentemente en caso que el/los Oferente/s tramitara/n el alta de sus apoderados y/o representantes legales en el Sistema COMPR.AR (https://comprar.gob.ar/proveedores), de conformidad con el procedimiento establecido en las Disposiciones ONC Nros. 63-E/16 y 64-E/16 y sus modificatorias, procediendo el órgano competente a verificar el cumplimiento de dicho extremo.

NOTA: En concordancia con el Artículo 28 del Reglamento de Procedimientos Administrativos - Decreto N° 1759/72 (T.O. 2017) y su modificatorio, toda la documentación solicitada deberá cumplir con las formalidades establecidas en la NOTA de la Cláusula Particular REQUISITOS TÉCNICOS – REQUISITOS QUE DEBERÁ CUMPLIMENTAR EL OFERENTE.

CRITERIO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LAS OFERTAS:

a) La evaluación y selección de las ofertas se efectuará a favor de las ofertas que hayan cumplido con la totalidad de las exigencias previstas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y resulte la más conveniente para la Institución, conforme lo establecido en el **Artículo 15 del Decreto N° 1023/01** y en el **Artículo 34 del Anexo I de la Disposición ONC N° 63-E/16 y sus modificatorias**.

b) Se evaluará si los Oferentes son hábiles para contratar, elegibles y si las ofertas no se encuentran incursas en las restantes causales de desestimación no subsanables enumeradas en el **Artículo 66 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16 y modificatorios**.

c) Para la comparación de ofertas encuadradas en el Régimen de la Ley Nº 25.300 y su modificatoria, de corresponder, se impulsará el procedimiento previsto en el Artículo 39 de dicha ley cuando el precio de su oferta no supere el **CINCO POR CIENTO (5%)** de la mejor oferta invitándola a igualarla para ser Adjudicatario.

d) En caso de empate:

d.1) A fin de hacer valer la **preferencia establecida en el Artículo 8 bis de la Ley Nº 22.431 y Artículo 8 del Decreto N° 312/10**, se deberá intimar a los Oferentes empatados para que en

el plazo de subsanación de los errores u omisiones, presenten la documentación que acredite el vínculo laboral con personal con discapacidad como así también el correspondiente Certificado Único de Discapacidad otorgado por la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD o el organismo que en el futuro la reemplace (**Artículo 27 - apartado 7 - del Anexo I de la Disposición ONC Nº 62-E/16 y sus modificatorias).**

d.2) A fin de hacer valer la **preferencia establecida en el Artículo 10 de la Ley Nº 27.636 y Artículo 10 del Decreto Reglamentario N° 659/21**, se deberá intimar a los Oferentes empatados para que en el plazo de subsanación de los errores u omisiones, presenten la documentación que acredite el vínculo laboral con personal inscripto en el "Registro Único de Aspirantes Ley 27.636". Vencido ese plazo se entenderá que quien no cumplimente con lo solicitado no tiene vínculo laboral con personal travesti, transexual y transgénero (**Artículo 27 - apartado 8 - del Anexo I de la Disposición ONC Nº 62-E/16 y sus modificatorias).**

d.3) A fin de hacer valer la **preferencia establecida en el Artículo 5 del Decreto N° 728/22**, se deberá intimar a los Oferentes empatados para que en el plazo de subsanación de los errores u omisiones, acredite un mínimo del **CINCO POR CIENTO (5%)** de trabajadores vinculados o trabajadoras vinculadas al Programa "PUENTE AL EMPLEO". A tal fin deberán acompañar la documentación que acredite que en el "Sistema de Cálculo de Obligaciones de la Seguridad Social - SICOSS" de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (actual Agencia de Recaudación y Control Aduanero - ARCA) sus trabajadores estén identificados con los códigos de modalidad de contratación que van del 601 al 614 o los que los reemplacen en el futuro. Vencido ese plazo se entenderá que quien no cumplimente con lo solicitado no tiene vínculo laboral con personal vinculado a dicho programa **(Artículo 27 - apartado 9 - del Anexo I de la Disposición ONC Nº 62-E/16 y sus modificatorias).**

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA:

Los Oferentes deberán mantener las ofertas por el término de **SESENTA (60) DÍAS CORRIDOS** contados a partir de la fecha del acto de Apertura de Ofertas del presente procedimiento licitatorio.

Si no manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de **DIEZ (10) DÍAS CORRIDOS**, al vencimiento de cada plazo, se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial y así sucesivamente, hasta computarse **SEIS (6) MESES** contado a partir de la fecha del acto de apertura **(Artículo 54 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16 y modificatorios y Artículo 17 del Anexo I de la Disposición ONC N° 63-E/16 y sus modificatorias).**

NOTA:

- Los Oferentes que deseen manifestar su voluntad de no renovar el mantenimiento para el siguiente período, deberán hacerlo dentro del plazo antes previsto, ingresando al **Sistema COMPR.AR** en el campo observaciones del proceso, pudiendo utilizarse el siguiente texto: ***"De conformidad con lo establecido en el artículo 54 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16, manifiesto en forma expresa mi voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento de mi oferta al (indicar el período que corresponda. Por ejemplo: segundo período) en el procedimiento de la referencia. Por el motivo expuesto, ese organismo deberá tenerla por retirada a la finalización del período en curso, excluyéndome de la compulsa pero sin pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta.".***
- Si el Oferente manifestara su voluntad de no mantener su oferta fuera de plazo fijado para realizar tal manifestación o retirara su oferta sin cumplir con los plazos de mantenimiento, será pasible de las penalidades y/o sanciones contempladas en la normativa vigente, que resulten de aplicación.
- **No se aceptarán manifestaciones de no renovación presentadas por otros medios.**

REQUISITOS QUE DEBERÁ CUMPLIMENTAR EL ADJUDICATARIO:

a) Deberá presentar mediante Declaración Jurada la metodología de trabajo para llevar a cabo las tareas descriptas.

b) Será responsable del traslado, manipulación, uso y desecho de las sustancias que utilice en cada caso, debiendo extremar las precauciones para el desarrollo del trabajo sin riesgos para la salud del trabajador.

c) Los envases conteniendo sustancias o elementos tóxicos, irritantes o cualquier otros, capaces de producir riesgos a los trabajadores y/o demás personas, serán seguros y deberán rotularse visiblemente indicando su contenido, así como también las precauciones para su empleo y manipulación. Tener en cuenta que los envases vacíos de los insumos utilizados en la actividad de control de plagas, incluso si se les hubiera practicado la técnica de triple lavado, y todos aquellos, materiales sólidos, como por ejemplo jeringas de gel insecticidas, bolsas de raticida entre otros, que hayan estado en contacto directo con las sustancias utilizadas en la actividad, son considerados residuos peligrosos y categorizados, según **Anexo I de la Ley N° 24.051 como Y48 (envase y/o material contaminado con la categoría Y4).**

d) Se prohíbe el almacenamiento de sustancias tóxicas, irritantes o venenosas así como de equipos y demás enseres que hayan sido contaminados o no, en las dependencias de los edificios contemplados, debiendo la empresa retirar, sin excepción, todo elemento o desecho producido en la prestación del servicio.

e) Deberá presentar, la última semana de cada mes, un Informe comunicando el estado, eficacia y evolución de las tareas en los establecimientos.

f) Previo al inicio del servicio deberá presentar la nómina de la totalidad del personal que realizará el servicio, donde se mencionarán los siguientes datos: Nombres y Apellido, Número de Documento Nacional de Identidad, Nacionalidad, Domicilio Particular y tareas a desempeñar. El mismo podrá ser sustituido con conocimiento de la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA.

g) Junto al cumplimiento de lo exigido en el **inciso f)** de la presente Cláusula, deberá presentar la documentación dando cumplimiento a lo requerido en la **Cláusula Particular SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.**

h) Deberá presentar originales y copias de los recibos de haberes de los trabajadores bajo relación de dependencia de dicho Adjudicatario, como así también, los comprobantes de las Declaraciones Juradas de Aportes y Contribuciones con sus respectivas constancias de pago.

i) Las cooperativas deberán presentar en la Unidad Requirente:

i.1) En forma previa al inicio de los trabajos:

- Listado con nombre, apellido y DNI de los asociados que efectivamente van a prestar el servicio.
    - **Actualización y Control de Altas/Bajas**: cualquier cambio en el personal deberá ser informado con CUARENTA Y OCHO (48) HORAS de anticipación; debiendo presentarse el/los correspondiente/s seguro/s de accidentes personales y el/los comprobantes de Monotributo/Autónomos del/de los nuevo/s asociado/s antes de que ingrese.
- **Representación Legal:** para proceder al/los pago/s correspondientes, se requiere una copia certificada del Acta del Consejo de Administración donde se autorice específicamente al representante a percibir los pagos del contrato en cuestión

i.2) En forma mensual:

- **Seguro de Accidentes Personales:** constancia de cobertura vigente para todos los asociados de la nómina, con comprobante de pago y Cláusula de No Repetición a favor del contratante.
- **Comprobantes de Monotributo/Autónomos:** constancia de inscripción al régimen impositivo correspondiente y comprobante de pago del último mes vencido de cada asociado afectado al servicio.

- **Recibos de Retorno Cooperativo:** copias de los recibos de anticipo de retorno percibidos por los asociados afectados al servicio.
- **Declaración Jurada de Naturaleza Cooperativa:** nota firmada por las autoridades de la misma que certifique que las tareas fueron ejecutadas exclusivamente por los asociados, en cumplimiento de la Ley Nº 20.337.

j) Acorde a lo establecido en el Artículo 30 de la Ley 20.744 (Ley de Contrato de Trabajo) con las modificaciones introducidas por la Ley 25.013 (Ley de Reforma Laboral), el Adjudicatario deberá dar acabado cumplimiento de las normas emergentes de la relación laboral y de la seguridad social. Antes del inicio del servicio deberá presentar en la Secretaría General, División Servicios Generales, sito en la Av. Eduardo Madero 235, 1° Subsuelo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles administrativos, en el horario de 08:00 a 14:00 horas para su control, por cada uno de los trabajadores empleados para efectuar el servicio:

- **Formulario AFIP Nº 931 (exceptuando a autónomos, monotributistas o empresas conformadas por cooperativas de trabajadores).**
- **Constancia de Pago.**
- **Declaración Jurada por CUIL de empleados por nómina, exclusivamente del personal que de forma activa infiera en los servicios prestados en los lugares de la Institución, descriptos en las Especificaciones Técnicas del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.**

k) Deberá tomar a su cargo, toda y cualquier responsabilidad obligándose directamente a reparar los daños y perjuicios originados por culpa o dolo y/o negligencia, omisiones, delitos que surjan como consecuencia de los actos de las personas bajo su dependencia de la que se valiera para la prestación del servicio que establece el presente procedimiento licitatorio.

l) Será responsable de la conducta de sus empleados durante la realización del servicio debiendo responder por las acciones u omisiones de los mismos.

m)El personal del Adjudicatario deberá estar provisto de indumentaria e identificación adecuada de la Empresa y de los elementos de seguridad establecidos por los Organismos que reglamentan la actividad.

n) Queda establecido que la totalidad del personal que disponga la Empresa para realizar los trabajos enunciados en el presente procedimiento licitatorio, estarán bajo su cargo, en consecuencia el pago de sueldos, viáticos, vacaciones, indemnizaciones, seguros, aportes, y contribuciones al sistema de la Seguridad Social, correrán por cuenta exclusiva de la misma, no teniendo la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA relación laboral alguna con ellos, acorde lo previsto en la Ley de Contrato de Trabajo (20.744) y complementarias.

o) El personal afectado al servicio deberá reunir como mínimo las siguientes condiciones:

p.1) Tener como mínimo **DIECIOCHO (18) AÑOS** de edad y certificado de aptitud física para las tareas requeridas.

p.2) Presentar el correspondiente certificado de Antecedentes Penales emitido por el Registro Nacional de Reincidencia.

p.3) Tener documentos de identidad.

p.4) Guardar debida consideración y respeto en el trato con el personal de áreas atendidas.

p) El Adjudicatario deberá mantener un plantel de operarios técnicamente entrenados y capacitados para atender y desempeñar los trabajos que se le encomienden de acuerdo con los términos de la Especificaciones Técnicas previamente detalladas.

q) **Del personal:**

r.1) **Reemplazo de personal:** En caso de inasistencia del personal, el Adjudicatario, deberá arbitrar los medios necesarios para efectuar el reemplazo en un lapso no mayor a **VEINTICUATRO (24) HORAS** a partir del comienzo de dicha ausencia. Dicho reemplazo

deberá cubrir la totalidad de las horas correspondientes, contadas a partir de su incorporación.

r.2) La PREFECTURA NAVAL ARGENTINA podrá solicitar al Adjudicatario por causas justificadas, que dentro de las **VEINTICUATRO (24) HORAS** de notificado, cambie el personal que el mismo asigne para el cumplimiento de las tareas a realizar.

r) Queda bajo exclusiva responsabilidad del Adjudicatario, todo accidente de trabajo que ocurra a su personal o a terceros vinculados o no con el servicio, como asimismo el cumplimiento de todas las obligaciones determinadas por las leyes Laborales; Nacional de Empleo (24.013), Cajas Nacionales de Previsión (17.250), Impuesto al Valor Agregado (23.349), Régimen de Contrato de Trabajo (20.744), Riesgos del Trabajo (24.557 y sus modificatorias, reglamentarias y complementarias) y demás normas que resulten de aplicación.

s) Por toda ausencia que se produzca se labrará un Acta donde constarán los datos personales del ausente, como así también en los casos que no se cumpla el horario asignado (llegada tarde, retiros, etc.), la misma será firmada por el Coordinador designado y algún integrante de la Comisión de Recepción designada.

t) Previo al inicio de los trabajos, deberá presentar en la Unidad Requirente:

u.1) **<u>Seguros del Personal para empresas contratistas con personal bajo relación de dependencia:</u>**

u.1.1) Póliza de una compañía Aseguradora de Riesgo del Trabajo (ART) que cumpla la Ley de Riesgo del Trabajo. Dicha póliza deberá ser presentada en original o en copia certificada por Escribano Público Nacional, con su correspondiente legalización aprobado por la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, con Cláusula de No Repetición, donde la aseguradora renuncie en forma expresa a iniciar toda acción de repetición o regreso contra la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA (CUIT: 30-54669471-9), sus funcionarios y/o empleados.

u.1.2) Constancia de pago mensual de la ART Listado con nombre completo y Nº de CUIL del personal asegurado.

u.1.3) Listado de los Centros Médicos más cercanos que ofrece la ART, con respecto al establecimiento donde se desempeña el personal contratado.

u.1.4) Números de emergencia de la ART.

u.1.5) Constancia de capacitación al personal sobre los riesgos específicos y generales de la actividad, y temas inherentes en materia de higiene y seguridad en el trabajo, a cargo de un profesional idóneo en el área. Se renovará cada **TRES (3) MESES**.

u.1.6) Constancia de entrega de ropa de trabajo y/o Elementos de Protección Personal (EPP), acorde Resolución SRT 299/11.

u.2) **<u>Seguros del Personal para trabajadores autónomos, monotributistas, o empresas conformadas por cooperativa de trabajadores:</u>**

u.2.1) Póliza de seguro por accidentes personales, con Cláusula de No Repetición o de Regreso, y Cláusula de Co-Asegurado, ya sea con fundamentos en el Artículo 39 Apartado 5 de la Ley N° 24.557 y sus modificatorias, reglamentarias y complementarias o cualquier otra norma jurídica, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligado a otorgar o abonar al personal dependiente o exdependiente de la empresa contratista o independiente que haya sufrido alguna de las contingencias previstas en dicha Ley.

u.2.2) Nómina del personal asegurado.

u.2.3) DNI o CUIL.

u.2.4) Cobertura no inferior a **PESOS DOS MILLONES ($ 2.000.000,00).**

u.2.5) Cláusula por cobertura médico farmacéutica, no inferior a **PESOS CINCUENTA**

MIL ($ 50.000,00).

u.2.6) Cobertura por muerte o incapacidad total o parcial.

u.2.7) Contener cobertura para los tipos de riesgos al que se expondrá el trabajador.

u.2.8) Constancia de capacitación al personal sobre los riesgos específicos y generales de la actividad, y temas inherentes en materia de higiene y seguridad en el trabajo, a cargo de un profesional idóneo. Se renovará cada **TRES (3) MESES**.

u.2.9) Constancia de pago mensual del seguro.

u) Teniendo en cuenta la responsabilidad que asume la empresa en lo referente a daños que el personal a su cargo pueda provocar u ocasionar a terceros (Responsabilidad Civil), el Adjudicatario deberá presentar:

v.1) **Seguros de instalaciones y maquinarias:**

v.1.1) **Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil**, certificada ante Escribano Público Nacional y con vigencia por todo el período del contrato. La citada póliza deberá estar autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) de conformidad a lo dispuesto en la Ley Nº 20.091.- La Póliza de Responsabilidad Civil debe poseer las siguientes condiciones para su aceptación comprensiva:

v.1.2) Incluir a la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA como Co-Asegurado, por un monto no menor a **PESOS CINCO MILLONES ($ 5.000.000,00)**, endosado al Adjudicatario. 1.2 Cláusula de Responsabilidad Civil Cruzada o comprensiva por **PESOS TRES MILLONES ($ 3.000.000,00).** - con su correspondiente recibo de pago y Cláusula de No Repetición a favor de PREFECTURA NAVAL ARGENTINA.

v) Será el único responsable por los daños y deterioros ocasionados a los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la Institución y de terceros como también al Personal de la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA o ajena a la misma como consecuencia de la prestación del servicio por parte de su Personal y/o productos que utilice. Por tal razón serán a su exclusivo cargo todos los gastos que la reparación de esa acción demande.

w) No podrá disponer del hacer otro uso o actividad que la estrictamente estipulada en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

NOTA: Los seguros requeridos precedentemente deberán contemplar como válido dentro de su cobertura al virus COVID-19. El incumplimiento de los requisitos citados precedentemente, será causal de recisión del contrato, previa intimación fehaciente al Adjudicatario que realizará la Unidad Requirente a través de algunos de los medios previstos, para que subsane los errores u omisiones dentro del plazo que se le indique.

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN:

a) El Adjudicatario queda expresamente obligado a mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier dato que pudiera conocer en ocasión del cumplimiento del presente procedimiento de selección, especialmente los de carácter personal, que no podrá copiar o utilizar con fin distinto al que figura en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares ni tampoco ceder a otros ni siquiera a efectos de conservación.

b) Desde el inicio del procedimiento contractual y hasta la efectiva finalización del contrato, el Adjudicatario será responsable de garantizar el cumplimiento efectivo de los lineamientos generales y mínimos relacionados con la seguridad de la información de la Institución, todo acorde a lo prescripto en el Punto 11 del Anexo 1 de la Decisión Administrativa N° 641/21 de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

c) Para lo expresado en los párrafos anteriores, dentro de los **DOS (2) DÍAS HÁBILES ADMINISTRATIVOS** posteriores al dictado del acto de adjudicación, el Adjudicatario deberá presentar a la Unidad Requirente una nota firmada en carácter de Declaración Jurada de Confidencialidad

de la Información; como así también nota individual firmada por cada persona designada a intervenir en el presente procedimiento.

INSPECCIONES:

a) La PREFECTURA NAVAL ARGENTINA por medio de inspecciones que realizará su personal técnico, durante la ejecución del servicio que se llevará a cabo, verificará el cumplimiento de los requisitos que deban cumplimentarse.

b) Previa coordinación con el Adjudicatario, personal técnico de la Institución participará como inspector en el desarrollo del servicio a efectuarse.

c) Si el personal técnico de la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA verificare el apartamiento parcial o total de las condiciones y normas establecidas, hará constar tal circunstancia en el respectivo Informe Técnico y podrá requerir la detención en la ejecución del servicio con la posterior rescisión del contrato.

d) El hecho que hayan sido inspeccionados los trabajos realizados no libera al Adjudicatario de responsabilidades por las diferencias que se adviertan en el momento de la Conformidad de Recepción.

DURACIÓN DEL SERVICIO:

Será de **DOCE (12) MESES CORRIDOS**, a contar a partir del día hábil siguiente al perfeccionamiento del documento contractual.

OPCIONES A FAVOR DE LA ADMINISTRACIÓN:

Prorrogar el servicio por el plazo igual o menor al del contrato inicial, en un todo de acuerdo a lo previsto en el **Artículo 12 inciso g) del Decreto Nº 1023/01 y Artículo 100 inciso b) del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16 y modificatorios.**

LUGAR DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:

a) El lugar de la prestación del servicio será el Edificio Guardacostas, Secretaría General, División Servicios Generales, sito en la Av. Eduardo Madero N° 235, Subsuelo, Of. 0.59/0.70, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles administrativos, en el horario de 08:00 a 14:00 horas.

b) El inicio de los trabajos deberá coordinarse con la Unidad Requirente, con **DOS (2) DÍAS HÁBILES ADMINISTRATIVOS** de anticipación a efectos de convocar a la **COMISIÓN DE RECEPCIÓN** designada.

RECEPCIÓN DEL SERVICIO:

a) El servicio y los elementos se recepcionarán en forma provisional, debiéndose presentar en este acto el original y **DOS (2)** copias del Remito y Orden de Compra respectivos. En consecuencia, los Remitos que se firmen quedarán supeditados a la Conformidad de la Recepción**.**

b) El servicio y los elementos que resulten rechazados deberán ser subsanados y/o sustituidos y será de aplicación lo previsto en la **Cláusula Particular "DURACIÓN DEL SERVICIO"**.

c) A tal efecto se dispondrá de un plazo de **DIEZ (10) DÍAS HÁBILES ADMINISTRATIVOS** a contar a partir del día siguiente al de la fecha de la entrega provisional, plazo en el cual se efectuarán las verificaciones que se consideren necesarias para constatar el cumplimiento de los parámetros exigidos y lo requerido en **CONDICIÓN DE CALIDAD** y en las **Cláusulas Particulares REQUISITOS QUE DEBERÁ CUMPLIMENTAR EL ADJUDICATARIO, CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN** e **INSPECCIONES.**

d) Una vez vencido dicho plazo y en caso de silencio, el Cocontratante podrá intimar la recepción. Si dentro de los **DIEZ (10) DÍAS HÁBILES ADMINISTRATIVOS** posteriores al de la recepción de la intimación, la Comisión de Recepción designada no se expidiera al respecto, el servicio se tendrá por recibido de conformidad.

e) El Acta de Conformidad de Recepción será confeccionada por la Comisión de Recepción designada.

RESPECTO AL IVA:

Esta Institución reviste el carácter de IVA Exento, debiendo el Adjudicatario ajustarse en la facturación a las Resoluciones Generales AFIP Nros. 100/98 y 1415/03 (actual Agencia de Recaudación y Control Aduanero - ARCA) sus modificatorias y complementarias.

FACTURACIÓN:

a) A efectos de ser conformada, el Adjudicatario deberá presentar en forma **PARCIAL MENSUAL a mes vencido del 01 al 10 de cada mes,** a la Comisión de Recepción designada, en DÍAS HÁBILES ADMINISTRATIVOS, en el horario de 08:00 a 13:00 horas, la facturación en la misma moneda de cotización y acorde las Resoluciones Generales AFIP Nros. 2939/10 y 4164 –E/17 (actual Agencia de Recaudación y Control Aduanero - ARCA).

b) Para la emisión de la factura correspondiente se deberá cumplir con requisitos exigidos en el Artículo 56 del Anexo I de la Disposición ONC N° 63-E/16 y sus modificatorias.

c) Posteriormente, la Comisión de Recepción designada remitirá mediante Nota la documentación antes mencionada, junto con el Remito, el Acta de Conformidad de la Recepción, la documentación requerida en la **Cláusula Particular RECEPCIÓN DEL SERVICIO** y la Orden de Compra (debidamente conformados), a la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, Departamento Contabilidad, División Liquidaciones de Gastos a efectos de su posterior liquidación.

NOTA:

- **Por Resoluciones Generales AFIP Nros. 830/00, 2854/10 y 2937/10 (actual Agencia de Recaudación y Control Aduanero - ARCA) y sus modificatorias, este Organismo actúa como agente de retención del IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, IMPUESTO A LAS GANANCIAS y SUSS. Por tal motivo al momento de presentar el Adjudicatario su Factura, deberá manifestar su situación individual respecto a las mencionadas Normas. En caso de silencio se realizarán las retenciones previstas en las citadas Resoluciones. Esta modalidad es de aplicación a cada pago, inclusive en operaciones de tracto sucesivo con facturaciones parciales.**
- **En relación a lo previsto en la Resolución General AFIP Nro. 830/00 (actual Agencia de Recaudación y Control Aduanero - ARCA) y a fin de que no se les practique la retención, los sujetos pasibles que hayan obtenido el certificado de exclusión, deberán presentar el mismo a la Comisión de Recepción, juntamente con la documentación solicitada en el inciso a) de la presente Cláusula Particular.**

FORMA Y PLAZO DE PAGO:

a) Se realizará en **Moneda Nacional** por medio de Orden de Pago dentro de los **TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS** a contar a partir del día siguiente a la fecha de recepción en el Departamento Contabilidad, División Liquidaciones de Gastos, de la Nota conforme lo indicado en el inciso c) de la **Cláusula Particular FACTURACIÓN**, teniéndose en cuenta, a su vez lo establecido en los Artículos 91 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16 y modificatorios y 57 del Anexo I de la Disposición ONC N° 63-E/16 y sus modificatorias.

b) De efectuarse entregas parciales se realizarán pagos parciales con la presentación de la documentación citada precedentemente.

c) El término fijado para el pago de la Factura se interrumpirá si existieran observaciones sobre la documentación presentada u otros trámites a cumplir, imputables al Adjudicatario, hasta la subsanación del vicio.

d) Respecto al pago del último mes de prestación del servicio, el mismo será liberado una vez presentada la documentación requerida en la **Cláusula Particular REQUISITOS QUE DEBERÁ CUMPLIR EL ADJUDICATARIO** correspondiente a dicho mes.

NOTA: Los beneficiarios de pago del Estado Nacional podrán consultar las órdenes de pago emitidas hasta su cancelación a través del Sistema Electrónico de Consultas y Seguimiento de Pagos "e-Prov" o el que en el futuro lo reemplace, el cual tiene por objetivo simplificar a los proveedores del Estado la consulta y el seguimiento de sus pagos. Para ello, el interesado deberá acceder al portal https://eprov.mecon.gov.ar/eprov/login con su correspondiente clave fiscal, siguiendo las instrucciones establecidas por la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN (TGN).

PENALIDADES Y SANCIONES:

En caso de corresponder serán de aplicación las previsiones expresadas en el **Artículo 29 del Decreto N° 1023/01 y sus modificatorios y complementarios, reglamentado por los Artículos 102 a 110 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16 y modificatorios**, concordante con el **Artículo 62 del Anexo I de la Disposición ONC N° 63-E/16 y sus modificatorias.**

CUESTIONES JUDICIALES:

En caso de conflicto judicial, los Oferentes/Adjudicatarios/Cocontratantes acuerdan someterse a la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando expresamente a cualquier otra jurisdicción que les pudiera corresponder por cualquier motivo o causa derivada de la interpretación y ejecución de la presente contratación.

NORMATIVA:

Son aplicables al presente procedimiento de selección:

a) **Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, instituido por Decreto Nº 1023/01 y sus modificatorios y complementarios.**
b) **Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por Decreto Nº 1030/16 y modificatorios.**
c) **Disposiciones ONC N° 62–E/16 y sus modificatorias, N° 63–E/16 y sus modificatorias, N° 64–E/16 y modificatorias, N° 65–E/16 y modificatorias, N° 26/23 y N° 62/24.**
d) **Ley 11.720 – Residuos Especiales.**
e) **Ley 17.250 – Cajas Nacionales de Previsión, sus modificatorias y normas reglamentarias.**
f) **Ley 19.549 – Ley de Procedimientos Administrativos y sus modificatorias.**
g) **Ley 19.550 – Ley General de Sociedades.**
h) **Ley 19.587 – Higiene y Seguridad en el Trabajo.**
i) **Ley 20.091 – Entidades de Seguro y su Control.**
j) **Ley 20.744 – Ley de Contrato de Trabajo.**
k) **Ley 22.431 – Sistema de Protección Integral de los Discapacitados.**
l) **Ley 23.349 – Impuesto al Valor Agregado – Decreto N° 280/97.**
m) **Ley 24.013 – Ley Nacional de Empleo.**
n) **Ley 24.557 – Ley de Riesgos del Trabajo y sus modificatorias, reglamentarias y complementarias.**
o) **Ley 24.766 – Ley de Confidencialidad.**
p) **Ley 25.013 – Ley de Reforma Laboral.**
q) **Ley 25.300 – Ley de Fomento para las MIPyMES, sus modificatorias y normas reglamentarias.**
r) **Ley 26.994 – Código Civil y Comercial de la Nación.**
s) **Ley 27.401 – Ley de Responsabilidad Penal.**

t) **Ley 27.636 – Ley de promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgenero.**
u) **Decreto 1759/72 - Reglamento de Procedimientos Administrativos (Texto Ordenado por Decreto N° 894/17) y modificatorias.**
v) **Decreto Nº 1075/01 – Fomento para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.**
w) **Decreto Reglamentario N° 312/10 – Sistema de Protección Integral de los Discapacitados.**
x) **Decreto Nº 202/17 – Conflicto de Interés. Procedimiento.**
y) **Decreto Reglamentario N° 659/21 - Promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero "DAIANA SACAYAN - LOHANA BERKINS".**
z) **Decreto N° 728/22 – Consejo de la Economía Popular y El Salario Social Complementario.**
aa) **Decreto N° 953/24 - Disuélvase la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y créase la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).**
bb) **Decreto N° 206/2025 "Sistemas de Información De Cocontratantes".**
cc) **Decisión Administrativa N° 641/2021 de la Jefatura de Gabinete de Ministros.**
dd) **Resolución N° 779/88 del ex Ministerio de Salud y Acción Social y sus modificatorias.**
ee) **Resolución N° 262/95 de la Secretaría de Hacienda.**
ff) **Resoluciones Generales Nros. 100/98, 830/00, 1415/03, 2854/10, 2937/10, 2939/10 y 4164-E/17 de la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), actual Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).**
gg) **Resolución Nº 11–E/17 de la ex Secretaría de Ética Pública, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción dependiente del ex MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.**
hh) **Resolución Nº 91/18 de la actual Secretaría de Industria y Comercio del MINISTERIO DE ECONOMÍA.**
ii) **Comunicaciones Generales ONC Nros. 63/17, 100/18, 135/19, 3/20, 4/20, 12/20, 7/22, 9/23, 16/23, 17/23, 7/24, 20/24 y 24/24.**

CUIT DE LA PREFECTURA NAVAL ARGENTINA: 30-54669471-9

NOTA:

- **Solo se admitirá la oferta presentada por medio de la plataforma COMPR.AR (https://comprar.gob.ar/), por lo que NO será considerada válida la oferta presentada por otro medio o soporte.**
- **Cualquier documentación presentada junto con la oferta se tomará como parte integral de la misma.**

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA
Autoridad Marítima

ANEXO

Cláusula Particular

SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO A LA LEY N° 22.431 DE SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DISCAPACITADOS

CUIT:	
Razón Social, Denominación o Nombre completo :	

MARCAR SEGÚN CORRESPONDA
Incisos a):
SI me comprometo ☐
El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO que de resultar Adjudicatario se ocupará a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, conforme la normativa vigente.
Cantidad de personal **afectado a la prestación del servicio** objeto del presente procedimiento licitatorio:**……**

Inciso b):
NO me comprometo ☐
FUNDAMENTO:……
……...……..……
……..……...…….……
Cantidad de personal **afectado a la prestación del servicio** objeto del presente procedimiento licitatorio:**……..……...……**
……....……..……

LUGAR Y FECHA:

FIRMA Y ACLARACIÓN
OFERENTE / APODERADO / REPRESENTANTE LEGAL

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA
Autoridad Marítima

ANEXO

ACREDITACIÓN DE PROGRAMA DE INTEGRIDAD

(Comunicación General N° CGEOR-2022-18-APN-ONC#JGM)

FORMULARIO DEL PROGRAMA DE INTEGRIDAD

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA SOBRE LA EXISTENCIA DE PROGRAMAS DE INTEGRIDAD ADECUADOS LEY N° 27.401

Datos del declarante
Razón Social
CUIT/NIT

Programa de Integridad
¿Posee un Programa de Integridad adecuado en los términos de la Ley N° 27.401?
(Marque con una X donde corresponda)

SÍ NO

*La opción "no" implica la declaración expresa de la inexistencia del Programa de Integridad, en los términos de la Ley N° 27.401.

Si su respuesta fue SÍ:

¿Su Programa fue el resultado de una evaluación de riesgos previa realizada a ese efecto?
(Marque con una X donde corresponda)

SÍ NO

¿Su Programa contiene un código de ética o de conducta, o políticas y procedimientos de integridad aplicables a todos los directores, administradores y empleados, independientemente del cargo o función ejercidos, que guíen la planificación y ejecución de sus tareas o labores de forma tal de prevenir la comisión de los delitos contemplados en la Ley N° 27.401?
(Marque con una X donde corresponda)

SÍ NO

¿Su Programa contiene reglas y procedimientos específicos para prevenir ilícitos en el ámbito de concursos y procesos licitatorios, en la ejecución de contratos administrativos o en cualquier otra interacción con el sector público?
(Marque con una X donde corresponda)

SÍ NO

¿Su Programa prevé la realización de capacitaciones periódicas sobre el Programa de Integridad a directores, administradores y empleados?
(Marque con una X donde corresponda)
SÍ NO

¿Existe algún apartado del sitio web oficial de la organización donde se consigne información sobre las principales características y elementos del Programa?
(Marque con una X donde corresponda)

SÍ NO

En caso afirmativo indique el enlace de acceso:

¿Posee folletos, catálogos u otros documentos oficiales que detallen las características del Programa?
(Marque con una X donde corresponda)

SÍ NO

¿Posee su Programa de Integridad alguno de los siguientes elementos?
(Marque con una X donde corresponda)

Elementos	SI	NO
Análisis periódico de riesgos y la consecuente adaptación del Programa de Integridad.		
Apoyo visible e inequívoco al Programa de Integridad por parte de la alta dirección y gerencia.		
Canales internos de denuncia de irregularidades, abiertos a terceros y adecuadamente difundidos.		
Política de protección de denunciantes contra represalias.		
Sistema de investigación interna que respete los derechos de los investigados e imponga sanciones efectivas a las violaciones del código de ética o conducta.		
Procedimientos que comprueben la integridad y trayectoria de terceros o socios de negocios, incluyendo proveedores, distribuidores, prestadores de servicios, agentes e intermediarios, al momento de contratar sus servicios durante la relación comercial.		
Debida diligencia durante los procesos de transformación societaria y adquisiciones, para la verificación de irregularidades, de hechos ilícitos o de la existencia de vulnerabilidades en las personas jurídicas involucradas.		
Monitoreo y evaluación continua de la efectividad del Programa de Integridad.		

Responsable interno a cargo del desarrollo, coordinación y supervisión del Programa de Integridad.

Otros

En función del artículo 3° del Decreto N° 277/18, la presente declaración jurada se realiza al sólo efecto de acreditar la existencia de un Programa de Integridad conforme las previsiones de los artículos 22 y 23 de la Ley N° 27.401 como parte integrante de la oferta en la contratación.

| --- | --- | --- |
| Firma | Aclaración | Fecha y lugar |

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

Número: PLIEG-2026-75401310-APN-DAFI#PNA

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 5 de Agosto de 2026

Referencia: PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES - EX-2025-72495848- -APN-SGEN#PNA - CONTRATAR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN, DESRATIZACIÓN, DESINFECCIÓN, DESINSECTACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS DEL EDIFICIO GUARDACOSTAS Y ANEXOS.

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 27 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.08.05 12:39:20 -03:00

Ivana Analia Martinek
Subprefecto
Dirección de Administración Financiera
Prefectura Naval Argentina

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.08.05 12:39:21 -03:00